

1500271-30.2019.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RACHEL DE CASTRO MOREIRA E SILVA

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Data de Disponibilização: 07/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2038672/2019 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA, 3557046 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA,

407/19/616 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA, 2038672 - 02º D.P. TABOÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

Vara Criminal

Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500271-30.2019.8.26.0628 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500271-30.2019.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2038672/2019 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA, 3557046 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA,

407/19/616 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA, 2038672 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA,

407/19/616 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS APARECIDO GUIMARAES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RACHEL DE CASTRO MOREIRA E SILVA

Vistos.

VINICIUS APARECIDO GUIMARÃES foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Narra a denúncia que em 07 de fevereiro de 2019, às 13h00, na Rua Assaji Yokoyama, s/n, Arraial Paulista, nesta cidade e comarca, VINICIUS APARECIDO GUIMARÃES, qualificado a fls. 14, guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, em atividade típica de tráfico ilícito de drogas, 07 (sete) porções de cocaína e 18 (onze) porções de maconha, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 07/08, laudo de constatação de fls. 10/12 e laudo químico-toxicológico a ser

oportunamente juntado. Segundo a inicial, nas circunstâncias de tempo e local indicadas guardas municipais estavam em atuação de campo, momento em que se depararam com três indivíduos em um campo de futebol. Ao notarem a presença da viatura das autoridades, tais indivíduos apresentaram grande nervosismo, razão pela qual os guardas municipais decidiram abordá-los. Diante da eminente abordagem, os três indivíduos tentaram empreender fuga, sendo que dois deles conseguiram evadir-se do local sem serem identificadas. Porém, Vinícius, após uma breve perseguição, foi devidamente capturado. Ao seu lado, em uma sacola plástica no chão, os policiais localizaram todos os entorpecentes descritos, bem como a quantia de R\$ 25,00. Conclui a inicial que as circunstâncias da apreensão das drogas, da prisão do denunciado, a quantidade de drogas embaladas individualmente, prontas para entrega a consumo no varejo, bem como a quantia com ele encontrada demonstram que o acusado guardava as drogas para fins de comércio ilícito a terceiros.

O réu foi regularmente notificado (fl. 76) e apresentou defesa prévia (fls. 81/82).

Recebida a denúncia em 23 de setembro de 2020 (fl. 84/85), foi designada audiência una, na qual foram inquiridas as testemunhas Felipe Rodrigues Cardoso e Cláudio Douglas Franco Correia e, ao final, interrogado o acusado.

Encerrada a instrução, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pugnou pela improcedência da ação, alegando insuficiência probatória. De forma subsidiária, pediu a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão do direito ao recurso em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é improcedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 01, pelo boletim de ocorrência de fls. 02/04, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 07/08; pelo laudo de constatação de fls. 10/12, pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 54/56. No entanto, tem-se que os elementos dos autos não são suficientes para subsidiar a condenação.

Em juízo, a testemunha Felipe Rodrigues Cardoso afirmou que no dia dos fatos estavam em patrulhamento por um campo municipal. Estavam três indivíduos que, ao avistarem a guarnição, correram. Um deles invadiu uma escola municipal. Quando adentrou na escola, encontrou o acusado, além de uma sacola contendo droga. Havia 03 indivíduos no campo, mas apenas foi abordado o acusado. O acusado negou a traficância, afirmando que estava ali para comprar a droga. Não viu o acusado dispensar a sacola de droga. Os outros dois indivíduos também correram, mas não conseguiram alcançá-los. Não foi longa a perseguição. Ele estava em um campo, que é próximo a uma escola municipal e ele acabou invadindo essa escola.

Já testemunha Cláudio Douglas Franco Correia afirmou que não se recorda da prisão do acusado. Recorda-se de algumas ocorrências no local, mas não se recorda de detalhes.

O acusado afirmou que na rua onde morava havia um ponto de venda de drogas. Era usuário de maconha. No dia dos fatos quando acordou foi até o campo comprar maconha. Quando entregou o dinheiro na mão do vendedor, começaram a gritar. E todo mundo começou a correr. Os meninos que estavam vendendo também correram na frente. Foi no ponto apenas comprar maconha.

Feito o relato dos elementos colhidos em juízo, tem-se que, como já mencionado, a

prova oral não evidencia de forma segura a autoria delitiva.

Com efeito, em juízo, apenas um dos guardas municipais responsáveis pelo flagrante soube descrever a ocorrência. Ocorre que a partir do relato de tal testemunha não é possível concluir que a sacola em que foi encontrada a droga apreendida estava em poder do acusado. De fato, não foi realizada prévia campana, sendo que o acusado não foi visto na prática de atos típicos de mercancia ou manipulando a sacola em questão. Além disso, é incontroverso que havia mais dois indivíduos no mesmo local em que o acusado e em nenhum momento a testemunha afirma ter visto o réu dispensando a sacola.

Assim, não se pode descartar a versão do acusado, de que a sacola pertencia aos outros indivíduos que estavam no local e que ele estava ali apenas para adquirir droga. Ressalta-se que, embora em delegacia de polícia os guardas municipais que realizaram a prisão do acusado tenham mencionado que a sacola foi encontrada em direção para a qual apenas o réu correu, tal circunstância não foi confirmada em juízo, não sendo possível sustentar a condenação no mencionado indício. Além disso, a testemunha Felipe Rodrigues Cardoso, em juízo, esclareceu que o acusado foi detido em local bem próximo de onde se iniciou a fuga, ou seja, perto de onde se encontravam os outros dois indivíduos que estavam em companhia do acusado, o que reforça a possibilidade de a sacola ter sido ali dispensada por outra pessoa que não o réu.

Lembra-se que a condenação criminal exige juízo de certeza, fundado em provas produzidas sob o crivo do contraditório (artigo 155 do Código de Processo Penal), certeza esta que não foi alcançada no caso dos autos.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, para absolver o acusado Vinícius Aparecido da Silva da imputação de prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006), o que faço com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Taboão da Serra, 07 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA